



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Priyo Sambodo Bin Umar Hadi Santoso Alm;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalendu KG II Rt 005 Rw 011 Kel.Prenggan,
Kec.Kotagede Kota Yogyakarta Prov Daerah Istimewa
Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Masak;

Terdakwa Petrus Priyo Sambodo Bin Umar Hadi Santoso Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP./162/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 8 Juni 2020, berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Diperpanjang dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP./162.a/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 11 Juni 2020, berlaku sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa Petrus Priyo Sambodo Bin Umar Hadi Santoso Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1.Penyidik berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/91/VI/2020/Ditresnarkoba, tanggal 12 Juni 2020 , sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : B-1882/M.4.4./Enz.1/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 , sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
- 3.Penuntut Umum berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1280/M.4.10/M.4.10/Enz.2/08/2020 , tanggal 06 Agustus 2020 di Tahan di



Rumah Tahanan Negara Yogyakarta sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN.Yyk tanggal 12 Agustus 2020, di Tahan sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.184/Pid.Sus/2020/PN.Yyk tanggal 19 Agustus 2020 sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO bin UMAR HADI SANTOSO (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO bin UMAR HADI SANTOSO (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;



- b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
- c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu;
- e. 2(dua) buah potongan sedotan warna hijau;
- f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mrngakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
- Bahwa Terdakwa bernjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai kedua anak kecil membutuhkan batuan dari Terdakwa dalam tumbuh kembangnya;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO bin UMAR HADI SANTOSO (alm), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Tegalgendu KG II Rt 055 Rw 011 Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dimasukkan dalam palstik warna bening, 0,12(nol koma dua belas) gram yang dimasukkan dalam palstik warna bening dan 0,10(nol koma sepuluh) gram yang dimasukkan dalam palstik warna bening, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari team Unit Narkoba Polda DIY yaitu saksi Agung Purwadi, saksi Subranjang Andi Lala dan saksi Nurtanto Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Tegalgendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta yaitu terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO Bin UMAR HADI SANTOSO (Alm) melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu kemudian tem unit narkoba yaitu saksi Agung Purwadi, saksi Subranjang Andi Lala dan saksi Nurtanto Gunawan menyelidiki kebenaran informasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO Tegalgendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, sesampainya di rumah terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO, saksi Agung Purwadi saksi Subranjang Andi Lala, dan saksi Nurtanto Gunawan melihat dan bertemu dengan terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO lalu mengamankan terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO yang pada saat itu sedang berada didekat rumahnya mau pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Subranjang, saksi Andi Lala dan saksi Nurtanto Gunawan dengan disaksikan terdakwa melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm$ 0,25 (nol koma dua lima) gram, di temukan didalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm$ 0,12 (nol koma satu dua) gram, ditemukan di



dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;

- 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat sisa serbuk shabu, ditemukan dan disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- 2(dua) buah potongan sedotan warna hijau ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan didalam kamarnya tersebut adalah barang barang miliknya yang terdakwa beli dari ASEP (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenais sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah - SUTIKNO (DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO), terdakwa diberi nomor telpon ASEP (DPO) dan terdakwa disuruh oleh SUTIKNO (DPO) agar langsung menghubungi ASEP (DPO) untuk pembelian paket shabu, lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi ASEP (DPO) melalui telepon mengatakan akan membeli narkotika golongan I jenis sabu, lalu ASEP (DPO) mengatakan harga sabu seberat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram harganya Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa setuju dan sepakat dengan harganya lalu



terdakwa menstransfer uangnya di ATM Indomaret Gedongan Kotagede Yogyakarta, sesampainya di ATM terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA Nomor rekening lupa dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib di jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terdakwa beli dari ASEP(DPO) dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara dipandu oleh ASEP (DPO) melalui telepon yaitu barang berupa sabu yang terdakwa beli diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai yang dipandu oleh ASEP (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu yang dibelinya kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah sekira jam 15.00 Wib, terdakwa membuat alat hisap shabu lalu terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa gunakan/ terdakwa konsumsi di dalam kamar rumah terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu dari botol Kratingdaeng sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu, terdakwa membagi paket shabu yang terdakwa ambil tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ;
 - Serbuk shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau;
 - Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau;
 - Serbuk sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual kembali apabila ada yang membeli, setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam laci almari kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 1484/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh



AKBP Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H , Kompol. Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku pemeriksa bahwa barang bukti Nomor : BB-3072/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan Nomor : BB-3037/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas disimpulkan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu berupa Serbuk shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nolkoma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; Serbuk sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening, sebagaimana yang diterangkan diatas tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO bin UMAR HADI SANTOSO (alm), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Tegalgendu KG II Rt 055 Rw 011 Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari team Unit Narkoba Polda DIY yaitu saksi Agung Purwadi, saksi Subranjang Andi Lala dan saksi Nurtanto Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Tegalgendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta yaitu terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO Bin UMAR HADI SANTOSO (Alm) melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu kemudian tem unit narkoba yaitu saksi



Agung Purwadi, saksi Subranjang Andi Lala dan saksi Nurtanto Gunawan menyelidiki kebenaran informasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO Tegalendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, sesampainya di rumah terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO, saksi Agung Purwadi saksi Subranjang Andi Lala, dan saksi Nurtanto Gunawan melihat dan bertemu dengan terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO lalu mengamankan terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO yang pada saat itu sedang berada didekat rumahnya mau pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi Subranjang, saksi Andi Lala dan saksi Nurtanto Gunawan dengan disaksikan terdakwa melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, di temukan didalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat sisa serbuk shabu, ditemukan dan disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 2(dua) buah potongan sedotan warna hijau ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;



- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan didalam kamarnya tersebut adalah barang barang miliknya yang terdakwa beli dari ASEP (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah – SUTIKNO (DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO), terdakwa diberi nomor telpon ASEP (DPO) dan terdakwa disuruh oleh SUTIKNO (DPO) agar langsung menghubungi ASEP (DPO) untuk pembelian paket shabu, lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi ASEP (DPO) melalui telepon mengatakan akan membeli narkoba golongan I jenis sabu, lalu ASEP (DPO) mengatakan harga sabu seberat ± 0,5 (nol koma lima) gram harganya Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa setuju dan sepakat dengan harganya lalu terdakwa menstransfer uangnya di ATM Indomaret Gedongan Kotagede Yogyakarta, sesampainya di ATM terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA Nomor rekening lupa dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib di jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terdakwa beli dari ASEP(DPO) dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara dipandu oleh ASEP (DPO) melalui telepon yaitu barang berupa sabu yang terdakwa beli diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai yang dipandu oleh ASEP (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu yang dibelinya kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah sekira jam 15.00 Wib, terdakwa membuat alat hisap shabu lalu terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa gunakan/ terdakwa konsumsi di dalam kamar rumah



terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu dari botol Kratingdaeng sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Shabu, terdakwa membagi paket shabu yang terdakwa ambil tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ;
- Serbuk shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau;
- Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau;
- Serbuk sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual kembali apabila ada yang membeli, setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam laci almari kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 1484/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh AKBP Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H , Kopol. Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku pemeriksa bahwa barang bukti Nomor : BB-3072/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan Nomor : BB-3037/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas disimpulkan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu berupa Serbuk shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; Serbuk sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna



putih bening, sebagaimana yang diterangkan diatas tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG PURWADI,Sh** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Narkoba Polda DIY dan saksi telah menandatangani BAP saksi dan isi BAP saksi sudah benar semuanya.
 - Bahwa saksi bersama tem Unit Narkoba Polda DIY telah menangkap terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 21.00 Wib yang sedang pulang kembali ke rumahnya yaitu didekat rumah terdakwa di Tegalendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat saksi bersama tem melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan team sebagai petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas;
 - Bahwa benar saksi dan tem mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa benar saksi dan tem menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan rumah terdakwa menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.



- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
- f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa.
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa.
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan berat $\pm$ 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu dengan berat $\pm$ 0,5 (nol koma lima) gram tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juni 20.00 Wib sekira jam 13.00 Wib di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual lagi dan juga sebagian kecil terdakwa pakai sendiri, tetapi belum sempat dijual terdakwa ditangkap.
- Bahwa paket shabu tersebut oleh terdakwa telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu dengan rincian sebagai berikut 0,25 gram, 0,12 gram dan 0,10 gram namun sebelum dibagi menjadi 3 (tiga) paket, serbuk shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa ambil sedikit oleh terdakwa dikonsumsi/digunakan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa membuat rangkaian alat hisap shabu dengan menggunakan botol kratingdaeng dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca, lalu



pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sedotan;

- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak menunjukkan surat kepemilikan apa pun surat ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba golongan I jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi dan tem menangkap terdakwa berikut barang barang buktinya lalu terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu terdakwa dilakukan tes urine dan urine terdakwa positif mengandung narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa.
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa;



k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa.

Adalah benar milik terdakwa yang ditemukan saksi dan tem dikamar rumah terdakwa saat dilakukan penggeledahan.

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO) terdakwa diberi nomor telpon ASEP (DPO) dan terdakwa disuruh menghubungi langsung ke ASEP (DPO) untuk pembelian paket shabu;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP dan terdakwa membeli dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa karena terdakwa pada saat melakukan transfer dipandu melalui telpon oleh ASEP, kemudian setelah terdakwa transfer uangnya, oleh ASEP paket shabu dikirim dan diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang terdakwa beli dari ASEP di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa rencananya 3 (tiga) paket shabu tersebut akan terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa yang pernah membeli shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap saksi dan tem, terdakwa pernah menjual paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa jual seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga beli Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket shabu masing-masing paket shabu terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut membeli dari teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) alamat rumahnya Ngoro-oro, Kec.Kab. Gunungkidul, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumahnya Sdr. SUTIKNO seharga Rp.550.000,- mendapat sabu seberat 0,5 gram, lalu sabu tersebut terdakwa jual kepada :
 - a. TOGOK pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - c. JOHAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - d. FERIAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa uang keuntungan terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib di jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terdakwa beli dari ASEP dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa pulang dan sesampai di rumah sekira jam 15.00 Wib, terdakwa membuat alat hisap shabu lalu terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi di dalam kamar rumah terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu dari botol Kratingdaeng sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Shabu, terdakwa membagi paket shabu yang terdakwa ambil tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *SerbukShabu dengan berat $\pm$ 0,25 (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; Serbuk Shabu dengan berat $\pm$ 0,12 (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau dan Serbuk Shabu dengan*



berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening, dengan tujuan akan terdakwa jual kembali apabila ada yang membeli. Setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam laci almari kamar terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat sisa serbuk shabu;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430.

Adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dan barang barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.
- 2. Saksi **SUBRANJANG ANDI LALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Narkoba Polda DIY dan saksi telah menandatangani BAP saksi dan isi BAP saksi sudah benar semuanya.
 - Bahwa saksi bersama tem Unit Narkoba Polda DIY telah menangkap terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 21.00 Wib yang sedang pulang kembali ke rumahnya yaitu didekat rumah terdakwa di Tegalendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;



- Bahwa pada saat saksi bersama tem melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan team sebagai petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saksi dan tem mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar saksi dan tem menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa.
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa.
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP (DPO).



- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juni 20.00 Wib sekira jam 13.00 Wib di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual lagi dan juga sebagian kecil terdakwa pakai sendiri, tetapi belum sempat dijual terdakwa ditangkap.
- Bahwa paket shabu tersebut oleh terdakwa telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu dengan rincian sebagai berikut 0,25 gram, 0,12 gram dan 0,10 gram namun sebelum dibagi menjadi 3 (tiga) paket, serbuk shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa ambil sedikit oleh terdakwa dikonsumsi/digunakan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa membuat rangkaian alat hisap shabu dengan menggunakan botol krating daeng dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak menunjukkan surat kepemilikan apa pun surat ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba golongan I jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi dan tem menangkap terdakwa berikut barang barang buktinya lalu terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu terdakwa dilakukan tes urine dan urine terdakwa positif mengandung narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa.



- b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
- c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
- f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa.
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa.
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa.

Adalah milik terdakwa yang ditemukan saksi dan tem dikamar rumah terdakwa saat dilakukan penggeledahan.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO) terdakwa diberi nomor telpon ASEP (DPO) dan terdakwa disuruh menghubungi langsung ke ASEP (DPO) untuk pembelian paket shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP dan terdakwa membeli dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa karena terdakwa pada saat melakukan transfer dipandu melalui telpon oleh ASEP, kemudian setelah terdakwa transfer



uangnya, oleh ASEP paket shabu dikirim dan diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang terdakwa beli dari ASEP di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa rencananya 3 (tiga) paket shabu tersebut akan terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa yang pernah membeli shabu di rumah terdakwa yaitu
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap saksi dan tem, terdakwa pernah menjual paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa jual seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga beli Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket shabu masing-masing paket shabu terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut membeli dari teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) alamat rumahnya Ngoro-oro, Kec.Kab. Gunungkidul, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumahnya Sdr. SUTIKNO seharga Rp.550.000,- mendapat sabu seberat 0,5 gram, lalu sabu tersebut terdakwa jual kepada :
 - a. TOGOK pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - c. JOHAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - d. FERIAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram.



- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa uang keuntungan terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib di jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terdakwa beli dari ASEP dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa pulang dan sesampai di rumah sekira jam 15.00 Wib, terdakwa membuat alat hisap shabu lalu terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi di dalam kamar rumah terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu dari botol Kratingdaeng sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Shabu, terdakwa membagi paket shabu yang terdakwa ambil tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau dan Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening,* dengan tujuan akan terdakwa jual kembali apabila ada yang membeli. Setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam laci almari kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat sisa serbuk shabu;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;



- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430.

Adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **NURTANTO GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Narkoba Polda DIY dan saksi telah menandatangani BAP saksi dan isi BAP saksi sudah benar semuanya
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap petugas setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa telah melakukan penangkapan salah satu warga saksi yang bernama terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO dalam perkara Narkoba dan saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya terdakwa di Tegalendu KG II RT 055 RW 011 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta yang saksi ketahui adalah petugas Kepolisian sudah mengamankan terdakwa dan melihat diamankan berikut dengan barang buktinya berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat sisa serbuk shabu;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;



- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430.
- Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian adalah menanyai terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa secara detailnya saksi tidak tahu karena saksi datang ke rumah tersebut terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian sudah berada pada terdakwa namun saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa:
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa.
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa.
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tahu dan mendengar pengakuan terdakwa bahwa paket shabu tersebut untuk dikonsumsi dan juga rencana akan terdakwa dijual;



- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa pergi terdakwa beserta dengan barang buktinya untuk dibawa ke Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi mendengar petugas Kepolisian pada saat bertanya kepada terdakwa, perihal kepemilikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sehari harinya dilingkungan tempat tinggalnya baik dan bekerja sebagai coki atau juru masak dan saksi tidak percaya kalau terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa.
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa.
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa.
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa.

Adalah barang bukti yanaag disita oleh petugas Kepolisian dan barang barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.



- Bahwa terdakwa awalnya tinggal bersama 2 orang anaknya akan tetapi sekarang anaknya tinggal bersama ibunya (mantan isteri terdakwa);
- Bahwa menurut saksi terdakwa memakai dan menjual sabu karena cerai dengan isterinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika ditangkap apakah terdakwa sedang memakai apa tidak
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PETRUS PRIYO SAMBODO mengaku belum pernah dihukum dan mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu menerima, membawa, menyimpan dan menguasai, membeli, menjual dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas tem unit narkoba dari Polda DIY pada pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa di Tegal Gendu KG II Rt 055 / 011, Ds. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polda DIY terdakwa sedang pulang dari angkringan daerah Jl. Mentri Sumpeno Yogyakarta nganter daun pisang,sesampainya didekat rumah terdakwa dan petugas Kepolisian tersebut menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar rumah terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang-barang milik terdakwa didalam kamar rumah terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan petugas Kepolisian di dalam potongan sedotan warna hijau yang terdakwa simpan di dalam laci almari kamar terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi;
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan petugas Kepolisian di dalam potongan sedotan warna hijau yang terdakwa simpan di



dalam laci almari kamar terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi;

- c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu, yang terdakwa gunakan sebagai tempat serbuk shabu pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu, ditemukan petugas Kepolisian di dalam potongan sedotan warna putih bening yang terdakwa simpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
- e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau yang terdakwa gunakan untuk menyimpan paket shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram dan dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang akan terdakwa jual lagi, ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa;
- f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening, yang terdakwa gunakan untuk menyimpan paket shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram yang akan terdakwa jual lagi, ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa;
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang terdakwa gunakan untuk alat sebagai sendok untuk memasukkan serbuk shabu di dalam pipet kaca;
- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, yang terdakwa gunakan untuk membakar pipet kaca yang di dalamnya sudah terdakwa beri serbuk shabu ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa;
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan petugas Kepolisian di bawah almari kamar terdakwa;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, yang terdakwa gunakan untuk melakukan transfer pada saat terdakwa membeli paket shabu, ditemukan petugas Kepolisian di dalam dompet terdakwa;
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, yang terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi pembelian dan penjualan paket shabu, ditemukan petugas Kepolisian di atas meja samping Televisi ruang tamu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu seberat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya tersebut dari ASEP (DPO), nomor telpon lupa dan alamat



tidak tahu, kemudian setelah terdakwa mendapatkan paket shabu seberat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram tersebut, paket sabu terdakwa terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu:

- a. Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau.
 - b. Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau.
 - c. Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening.
- Bahwa terdakwa mengambil serbuk shabu sedikit lalu terdakwa gunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama SUTIKNO(DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO) terdakwa diberi nomor telpon ASEP (dengan nomor lupa) dan terdakwa disuruh menghubungi langsung ASEP(DPO) untuk pembelian paket shabu;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dengan cara paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP (DPO) dan terdakwa membeli dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa karena terdakwa pada saat melakukan transfer dipandu melalui telpon oleh ASEP, kemudian setelah terdakwa transfer uang tersebut, oleh ASEP paket shabu tersebut dikirim dan diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib kemudian sekira jam 21.00 Wib di ATM Indomaret Gedongan Kotagede Yogyakarta, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dipandu melalui telpon oleh ASEP;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang terdakwa beli tersebut di dalam tanah sebelah



barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;

- Bahwa rencana 3 (tiga) paket shabu tersebut akan terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa yang pernah membeli shabu di rumah kepada terdakwa dirumahnya;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa pernah menjual paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa jual seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga beli Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket shabu dan masing-masing paket shabu terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama SUTIKNO, alamat rumahnya Ngoro-oro, Kec.Kab. Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumahnya SUTIKNO lalu shabu tersebut terdakwa jual kepada :
 1. TOGOK pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 2. IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 3. JOHAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 4. FERIAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 gram
- Bahwa uang keuntungan terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib di jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terdakwa beli dari ASEP dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa



pulang dan sesampai di rumah sekira jam 15.00 Wib, terdakwa membuat alat hisap shabu lalu terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi di dalam kamar rumah terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu dari botol Kratingdaeng sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Shabu, terdakwa membagi paket shabu yang terdakwa ambil tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram* terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau; *Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram* terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna hijau dan *Serbuk Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma dua lima) gram* terdakwa masukkan ke dalam plastic bening lalu terdakwa simpan di dalam potongan sedotan warna putih bening, dengan tujuan akan terdakwa jual kembali apabila ada yang membeli. Setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam laci almari kamar terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi ke Angkringan Kakak terdakwa di Jl. Menteri Supeno untuk mengantar daun pisang, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa sudah ada petugas Kepolisian lalu setelah itu terdakwa mengaku kalau menyimpan paket sabu di dalam laci almari kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa menunjukan kepada petugas Kepolisian dimana terdakwa menyimpan paket shabu dan alat hisap shabu. Setelah itu petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa potongan sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram; potongan sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dan potongan sedotan warna putih bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic warna bening yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, selain itu petugas Kepolisian juga mengamankan pipet kaca dan alat hisap shabu dari botol kratingdaeng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke di RS. Bhayangkara untuk melakukan tes urine dan hasilnya urine positif mengandung shabu;



- Bahwa yang terdakwa rasakan badan terdakwa terasa segar lebih fit dan jadi tidak merasa ngantuk / susah tidur;
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan Narkotika serta terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan petugas Kepolisian di dalam potongan sedotan warna hijau yang terdakwa simpan di dalam laci almari kamar terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi;
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan petugas Kepolisian di dalam potongan sedotan warna hijau yang terdakwa simpan di dalam laci almari kamar terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu, yang terdakwa gunakan sebagai tempat serbuk shabu pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu, ditemukan petugas Kepolisian di dalam potongan sedotan warna putih bening yang terdakwa simpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau yang terdakwa gunakan untuk menyimpan paket shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram dan dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang akan terdakwa jual lagi, ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening, yang terdakwa gunakan untuk menyimpan paket shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram yang akan terdakwa jual lagi, ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang terdakwa gunakan untuk alat sebagai sendok untuk memasukkan serbuk shabu di dalam pipet kaca;



- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, yang terdakwa gunakan untuk membakar pipet kaca yang di dalamnya sudah terdakwa beri serbuk shabu ditemukan petugas Kepolisian di dalam laci almari kamar terdakwa;
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan petugas Kepolisian di bawah almari kamar terdakwa;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, yang terdakwa gunakan untuk melakukan transfer pada saat terdakwa membeli paket shabu, ditemukan petugas Kepolisian di dalam dompet terdakwa;
- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, yang terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi pembelian dan penjualan paket shabu, ditemukan petugas Kepolisian di atas meja samping Televisi ruang tamu;
- Adalah milik terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian pada waktu itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, membawa, menyimpan dan menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
- b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
- c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu;
- e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
- f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- h. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wib saksi **AGUNG PURWADI, S.H** dan **SUBRANJANG ANDI LALA**, beserta team dari unit Narkoba Polda DIY telah menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang simpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, ditemukan di dalam potongan sedotan warna hijau yang disimpan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening ;
 - g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - h. 1 (satu) buah korek api warna kuning, ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa;
 - i. 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu, ditemukan di bawah almari kamar terdakwa;
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, ditemukan di dalam dompet terdakwa.;
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430, ditemukan di atas meja samping Televisi ruang tamu rumah terdakwa;
- Barang barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi **AGUNG PURWADI, S.H** dan **SUBRANJANG ANDI LALA**, dan team dari unit Narkoba Polda DIY mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,-



(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Juni 20.00 Wib sekira jam 13.00 Wib di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual lagi dan juga sebagian kecil terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa paket shabu tersebut oleh terdakwa telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu dengan rincian sebagai berikut 0,25 gram, 0,12 gram dan 0,10 gram namun sebelum dibagi menjadi 3 (tiga) paket, serbuk shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa ambil sedikit oleh untuk terdakwa dikonsumsi/digunakan;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa membuat rangkaian alat hisap shabu dengan menggunakan botol kratingdaeng dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak menunjukkan surat kepemilikan apa pun surat ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba golongan I jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi dan tem menangkap terdakwa berikut barang barang buktinya lalu terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut lalu terdakwa dilakukan tes urine dan urine terdakwa positif mengandung narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO) terdakwa diberi nomor telpon ASEP (DPO) dan terdakwa disuruh menghubungi langsung ke ASEP (DPO) untuk pembelian paket shabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000 ,- (lima ratus



lima puluh ribu rupiah) dari ASEP dan terdakwa membeli dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa karena terdakwa pada saat melakukan transfer dipandu melalui telpon oleh ASEP, kemudian setelah terdakwa transfer uangnya, oleh ASEP paket shabu dikirim dan diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang terdakwa beli dari ASEP di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) paket shabu tersebut akan terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa yang pernah membeli shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap saksi saksi, terdakwa pernah menjual paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa jual seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga beli Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket shabu masing-masing paket shabu terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut membeli dari teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) alamat rumahnya Ngoro-oro, Kec.Kab. Gunungkidul, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumahnya SUTIKNO seharga Rp.550.000,- mendapat sabu seberat 0,5 gram, lalu sabu tersebut terdakwa jual kepada :
 - a. TOGOK pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - c. JOHAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram.



d. FERIAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm 0,1$ (nol koma satu) g

- Bahwa uang keuntungan terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabhu sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yang terdakwa bagi menjadi 3 paket tidak mempunyai ijin atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 1484/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh AKBP Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H, Kompol. Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku pemeriksa bahwa barang bukti Nomor : BB-3072/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan Nomor : BB-3037/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas disimpulkan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
2. Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

Menimbang, bahwa dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang, Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa : Petrus Priyo Sambodo Bin Umar Hadi Santoso (Alm), sebagai orang atau subyek hukum ; pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa



izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan narkotika didalamnya, melainkan Terdakwa adalah seorang juru masak yang menggunakan narkotika dengan tujuan agar kuat saat memasak, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, dan 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, dan barang barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari ASEP seharga Rp. 550.000.- (lima ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan



dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wib saksi **AGUNG PURWADI, S.H** dan **SUBRANJANG ANDI LALA**, beserta team dari unit Narkoba Polda DIY telah menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram,
 - b. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram,
 - c. 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, kesemuanya ditemukan di dalam laci almari kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Juni 20.00 Wib sekira jam 13.00 Wib di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual lagi dan juga sebagian kecil terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa paket shabu tersebut oleh terdakwa telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu dengan rincian sebagai berikut 0,25 gram, 0,12 gram dan 0,10 gram namun sebelum dibagi menjadi 3 (tiga) paket, serbuk shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa ambil sedikit oleh terdakwa dikonsumsi/digunakan.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak menunjukkan surat kepemilikan apa pun surat ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika golongan I jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi dan tem menangkap terdakwa berikut barang barang buktinya lalu terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut lalu terdakwa dilakukan tes urine dan urine terdakwa positif mengandung narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah teman terdakwa yang bernama SUTIKNO



(DPO) dengan maksud akan membeli paket shabu namun paket shabu sudah habis, kemudian oleh SUTIKNO (DPO) terdakwa diberi nomor telpon ASEP (DPO) dan terdakwa disuruh menghubungi langsung ke ASEP (DPO) untuk pembelian paket shabu;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ASEP dan terdakwa membeli dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa karena terdakwa pada saat melakukan transfer dipandu melalui telpon oleh ASEP, kemudian setelah terdakwa transfer uangnya, oleh ASEP paket shabu dikirim dan diletakkan di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kasihan Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang terdakwa beli dari ASEP di dalam tanah sebelah barat tiang listrik di pinggir jalan Ringroad Selatan Madukismo Kec. Kasihan, Kab. Bantul dengan cara dipandu melalui telpon oleh ASEP;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) paket shabu tersebut akan terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa yang pernah membeli shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi saksi, terdakwa pernah menjual paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa jual seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga beli Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket shabu masing-masing paket shabu terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut membeli dari teman terdakwa yang bernama SUTIKNO (DPO) alamat rumahnya Ngoro-oro, Kec.Kab. Gunungkidul, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumahnya SUTIKNO seharga Rp.550.000,- mendapat sabu seberat 0,5 gram, lalu sabu tersebut terdakwa jual kepada :
 - a. TOGOK pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;



- b. IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram;
 - c. JOHAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) gram.
 - d. FERIAN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Tersangka dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm$ 0,1 (nol koma satu) g
- Bahwa uang keuntungan terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 1484/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh AKBP Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H, Kompol. Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku pemeriksa bahwa barang bukti Nomor : BB-3072/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan Nomor : BB-3037/2020/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas disimpulkan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah mengungkap fakta bahwa barang milik terdakwa berupa serbuk Kristal yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dari Sdr. ASEP tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur “memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar ataupun pemaaf sehingga, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu;
- 2(dua) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS PRIYO SAMBODO bin UMAR HADI SANTOSO** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak Memiliki, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan ke Satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;



- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning; 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Kratingdaeng sebagai alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C1 warna merah silver dengan nomor simcard 085702037430,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Kamis tanggal 24 September 2020**, oleh kami, **P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H., Mustajab, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tuntum Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Petrus Sadiyo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuntum Rahayu, S.H